



Autorité de Régulation des Marchés Publics

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHECK-LISTS

Pour le contrôle des procédures

Décembre 2015

Avertissements

Les check-lists présentées ci-après sont établies sur la base des dispositions du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés. Toute modification desdites dispositions doit nécessiter leur mise à jour.

Ces check-lists ne traitent pas des dossiers types qui ont été volontairement omis et qui seront pris en compte lors d'une prochaine édition.

La vérification doit normalement aboutir à un « OUI » dans toutes les cases du « Constat ». Toute réponse qui aboutit à un « NON » correspond à une non-conformité par rapport à une ou plusieurs dispositions réglementaires.

Un modèle type vierge est téléchargeable sur le site de l'ARMP.
www.armp.sn

SOMMAIRE

GLOSSAIRE	4
PREFACE	5
Check-list N° 01 : contrôle du Plan de Passation des Marchés (PPM)	6
Check-list N° 02 : contrôle de l'Avis général de passation des marchés	07
Check-list N° 03 : contrôle du processus d'appel d'offres sans pré-qualification.....	08
Check-list N° 04 : contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification.....	11
Check-list N° 05 : contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes	15
Check-list N° 06 : contrôle du processus d'appel d'offres restreint	18
Check-list N° 07 : contrôle du processus de passation d'un marché par DRP simple	20
Check-list N° 08 : contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition restreinte	21
Check-list N°09 : contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition ouverte.....	23
Check-list N°10 : contrôle du processus de passation d'un marché à commande.....	25
Check-list N°11 : contrôle du processus de passation d'un marché de clientèle	26
Check-list N°12 : contrôle du processus de passation d'un marché à tranches conditionnelles.....	27
Check-list N°13 : contrôle du processus de passation d'un Accord-cadre fermé.....	28
Check-list N°14 : contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût	29
Check-list N°15 : contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique	32
Check-list N°16 : contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur le moindre coût	34
Check-list N°17 : contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base d'un budget déterminé.....	36
Check-list N°18 : contrôle du processus de sélection d'un Consultant en cas d'urgence simple	38
Check-list N°19 : contrôle du processus de passation d'un marché suite à une offre spontanée	40
Check-list N°20 : contrôle du processus de passation d'une délégation de service public	41
Check-list N°21 : contrôle de l'Avis public d'appel à concurrence pour les marchés de travaux et de fournitures.....	42
Check-list N°22 : contrôle de la publication de l'Avis public d'appel à concurrence pour les marchés de travaux et de fournitures.....	44
Check-list N°23 : contrôle de la rédaction de l'avis public à manifestation d'intérêt.....	45
Check-list N°24 : contrôle de la publication de l'avis public à manifestation d'intérêt	46
Check-list N°25 : contrôle de l'évaluation des candidatures reçues à la suite du lancement d'un avis à manifestation d'intérêt	47
Check-list N°26 : contrôle de la présélection des consultants sans publicité.....	48
Check-list N°27 : contrôle de l'élaboration Dossier d'Appel d'Offres (DAO) de fournitures	49
Check-list N°28 : contrôle de l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) de travaux.....	50
Check-list N°29 : élaboration des Termes de références (TDR)	61
Check-List N°30 : contrôle de l'élaboration Demande de Propositions (DP)	64
RENOIS :	67

Glossaire

- AC** : Autorité Contractante ;
- ARMP** : Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- CPMP** : Cellule de Passation des Marchés Publics ;
- CM** : Commission des Marchés ;
- CRD** : Comité de Règlement des Différends ;
- DAO** : Dossier d'Appel d'Offres ;
- DCMP** : Direction Centrale des Marchés Publics ;
- DP** : Demande de Propositions ;
- DG** : Directeur Général ;
- IC** : Instructions aux Candidats ;
- NIC** : Note d'Information aux Consultants ;
- PPM** : Plan de Passation des Marchés ;
- PRM** : Personne Responsable du Marché ;
- PV** : Procès-Verbal ;
- TDR** : Termes de référence ;

Préface

Le rôle et l'importance de la commande publique ne sont plus à démontrer. Tout le monde en convient, les achats publics représentent un enjeu économique et financier de premier ordre. Dans tous les pays, l'Etat se révèle être le plus grand acheteur, en consacrant des sommes énormes aux acquisitions publiques.

Au sein de l'espace UEMOA, la commande publique représente jusqu'à 17% du Produit intérieur brut des pays membres ; ce qui constitue des montants relativement importants qui nécessitent une surveillance et une attention particulières pour leur rationalisation.



Le Code des marchés publics en vigueur, issu des directives de l'UEMOA, donne suffisamment de gages de transparence, d'efficacité et de crédibilité des processus d'acquisition. Au Sénégal, les procédures sont parfois l'objet d'adaptation pour tenir compte de l'évolution des activités et des standards internationaux. Des modifications significatives ont été initiées en 2014 dans le but d'alléger ces procédures et de mettre l'accent sur l'efficacité. A titre d'exemple, les seuils de revue a priori ont été sensiblement relevés pour mieux valoriser le travail des cellules de passation des marchés et responsabiliser davantage les autorités contractantes.

Les premières tendances observées prouvent à suffisance la pertinence de cette mesure qui, combinée à celle de réduction des délais, a permis d'assurer incontestablement la célérité dans les marchés publics. Cette volonté d'aller vite et d'alléger les procédures ne s'est pas faite au détriment de la transparence.

Le contrôle a été particulièrement renforcé et a même inspiré l'élaboration d'une nouvelle grille de contrôle dénommée Check-lists. Ce qui justifie l'édition de ce document.

Ces check-lists permettent d'identifier et de prévenir, en amont, les erreurs généralement commises aussi bien au niveau de la passation des marchés qu'au niveau de leur exécution. Les check-lists seront, à coup sûr, un outil particulièrement utile pour toutes les parties impliquées dans la chaîne des marchés.

Les autorités contractantes s'en serviront comme instrument de contrôle de la conformité de leurs dossiers d'appel d'offres afin d'éviter d'éventuels rejets par la Direction centrale des Marchés publics ou des recours en annulation devant le Comité de Règlement des Différends de l'ARMP.

Outre la DCMP et l'ARMP, les organes de contrôle comme la Cour des comptes ou l'Inspection générale d'Etat (IGE) pourront y trouver un excellent moyen de vérification du respect des procédures.

A travers ces check-lists, l'ARMP vise principalement à doter les différents acteurs d'un outil pertinent de contrôle de la régularité des procédures de marché public.

La dimension pédagogique du document est évidente au regard du contexte actuel marqué par la réduction des délais, l'élévation des seuils de revue a priori et la responsabilisation des autorités contractantes.

Saër NIANG
Directeur Général de l'ARMP

Check-list N°01

Contrôle du Plan de Passation des Marchés (PPM)

Utilisation :

i) A renseigner par les CPMP au moment de **l'élaboration** du budget et de la **révision** du Plan de Passation des Marchés ;

ii) A vérifier :

- par les CPMP avant le lancement du premier marché de l'année budgétaire considérée ;
- par la DCMP lors des contrôles a priori ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Un PPM annuel a été établie par l'AC	
02	Le PPM comprend l'ensemble des marchés sauf : - Les marchés classés secrets ; - Les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l'Autorité, n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint ; - les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.	
03	Le PPM a été établi lors de l'élaboration du budget	
04	Le PPM indique la source de financement pour chaque marché	
05	Le PPM indique le type pour chaque marché	
06	Le PPM indique la méthode qui sera appliquée pour la passation de chaque marché	
07	Le PPM indique la date prévue pour le lancement de la procédure de passation de chaque marché	
08	Le PPM indique la date prévue d'attribution de chaque marché	
09	Le PPM indique la date prévue pour le démarrage des prestations de chaque marché	
10	Le PPM indique la date prévue pour l'achèvement des prestations de chaque marché	
11	Le PPM indique le montant estimé de chaque marché	
12	Le PPM ne comprend aucun marché dont le montant est sous-estimé	
13	Le PPM ne comprend aucun fractionnement des marchés (b)	
14	Le PPM a été contrôlé par la CPMP	
15	Le PPM a été communiqué à la DCMP au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée	
16	Le PPM a été vérifiée par la DCMP dans les trois jours calendaires suivant la date de réception	
17	Le PPM a été publiée par la DCMP dans les trois jours francs suivant la date de réception	
18	Les observations (éventuelles) de la DCMP sur le PPM ont été prises en compte par l'AC dans les sept (7) jours calendaires suivant leur réception	
19	Si les observations de la DCMP n'ont pas été prises en compte par l'AC dans les 7 jours calendaires suivant leur réception, la dernière version du PPM soumise par l'AC a été publiée par la DCMP et l'ARMP a été informée par la DCMP des observations non prises en compte dans le PPM	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°02

Contrôle de l'Avis général de passation des marchés

Utilisation :

i) A renseigner par la CPMP dès le 02 janvier de l'année ou dès que le budget est approuvé ;

ii) A vérifier :

- par les CPMP au plus tard le 15 janvier;
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	L'avis général a été établi et publié par l'Autorité contractante au plus tard le 15 janvier de l'année prévue pour la passation des marchés	
02	L'avis général comprend tous les marchés qui doivent donner lieu à une procédure d'appel public à la concurrence et dont les montants sont supérieurs ou égaux aux montants indiqués ci-après : a) Pour l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics: ➤ 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ; ➤ 15.000.000 Francs CFA pour les fournitures et services courants ; ➤ 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles. b) Pour les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale: ➤ 50.000.000 Francs CFA pour les travaux ; ➤ 30.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ; ➤ 30.000.000 Francs CFA pour la prestation intellectuelle	
03	L'Avis général est établi selon le modèle de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)	
04	L'Avis général est conforme aux indications du Plan de Passation des Marchés (PPM)	
05	L'Avis général a été publié sur le portail officiel des marchés publics (www.marchespublics.sn)	
06	L'Avis général a été publié dans au moins un journal quotidien de grande diffusion	
07	Pour un avis général comprenant un ou plusieurs marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, cet avis général a été publié après sa publication par l'UEMOA	
08	L'Avis général a fait l'objet d'une publicité par voie électronique (c)	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°03

Contrôle du processus d'appel d'offres sans pré-qualification

Utilisation :

i) **A renseigner** par les CPMP **durant** le processus d'appel d'offres ;

ii) **A vérifier** :

- par les CPMP au début du processus d'un nouvel appel d'offres sans pré-qualification et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été élaboré par les services techniques de l'AC sur la base du dossier type approuvé par l'ARMP	
03	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été contrôlé par la CPMP	
04	Le DAO a fait l'objet d'un avis de la DCMP: - si le marché est soumis au contrôle a priori (d); - pour les marchés qui ne sont pas soumis au contrôle a priori mais pour lesquels la CMP souhaite avoir l'avis de la DCMP ;	
05	Un avis d'appel public à concurrence a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
06	Un avis d'appel public à concurrence a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
07	Pour un appel d'offres international, l'avis d'appel public à concurrence a été publié dans une publication à large diffusion internationale (e)	
08	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'appel public à concurrence a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
09	La Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
10	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur le DAO sont formulées par la PRM et envoyées aux soumissionnaires par le biais de la CPM au plus tard sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres	
11	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
12	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
13	Les offres ouvertes ont été reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
14	Si l'évaluation des offres a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	
15	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
16	Les offres jugées non recevables ont été rejetées	
17	La conformité des offres non rejetées a été vérifiée au niveau des points du DAO qui n'ont pas été analysés lors de la recevabilité des offres	
18	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
19	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une détermination du « prix évalué de l'offre » conformément aux dispositions du DAO	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
20	Les offres ont été classées en fonction du « prix évalué de l'offre »	
21	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins-disante a été vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	
22	La Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
23	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins-disante a été jugé non qualifié, la Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
24	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation des offres	
25	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation des offres accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
26	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
27	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
28	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
29	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
30	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
31	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
32	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
33	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
34	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a restitué les garanties de soumission aux candidats dont les offres ont été rejetées	
35	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
36	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
37	Le Marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
38	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP s'il est soumis au contrôle a priori (d)	
39	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la CPMP s'il n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
40	Le marché a été signé par une PRM (f)	

Contrôle du processus d'appel d'offres sans pré-qualification

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
41	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
42	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
43	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
44	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°04

Contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification

Utilisation :

i) **A renseigner** par les CPMP **durant** le processus d'appel d'offres ;

ii) **A vérifier :**

- par les CPMP au début du processus d'un nouvel appel d'offres avec pré-qualification et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Etape 1 : pré-qualification		
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Un avis d'appel public à candidature a été établi conformément au modèle type fixé par voie réglementaire	
03	L'avis de pré-qualification mentionne la liste des renseignements que les candidats devront produire à l'appui de leur candidature	
04	Pour un avis de pré-qualification publié uniquement au niveau national et lorsqu'il n'y a pas urgence, ledit avis indique un délai de remise des dossiers de candidature supérieur ou égal à 30 jours à compter de la date de publication de l'avis (la plus tardive des dates de publication est celle qui sera prise en compte pour le décompte de ce délai)	
05	Pour un avis de pré-qualification publié uniquement au niveau national et lorsqu'il y a urgence dûment constatée par la DCMP, ledit avis indique un délai de remise des dossiers de candidature supérieur ou égal à 10 jours à compter de la date de publication de l'avis (la plus tardive des dates de publication est celle qui sera prise en compte pour le décompte de ce délai)	
06	Pour un avis de pré-qualification publié au niveau international et lorsqu'il n'y a pas urgence, ledit avis indique un délai de remise des dossiers de candidature supérieur ou égal à 45 jours à compter de la date de publication de l'avis (la plus tardive des dates de publication est celle qui sera prise en compte pour le décompte de ce délai)	
07	Pour un avis de pré-qualification publié au niveau international et lorsqu'il y a urgence dûment constatée par la DCMP, ledit avis indique un délai de remise des dossiers de candidature supérieur ou égal à 15 jours à compter de la date de publication de l'avis (la plus tardive des dates de publication est celle qui sera prise en compte pour le décompte de ce délai)	
08	L'avis d'appel public à candidature a été soumis à la DCMP avant sa publication si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
09	L'avis d'appel public à candidature a été soumis à la CPMP avant sa publication si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
10	L'avis d'appel public à candidature a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
11	L'avis d'appel public à candidature a été publié dans au moins un journal quotidien de grande diffusion	
12	L'avis d'appel public à candidature a été publié dans une publication à large diffusion internationale (e)	
13	L'avis d'appel public à candidature a été publié après la publication effectuée par l'UEMOA si le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication	
14	Seuls les dossiers de candidature reçus au plus tard à la date et à l'heure limites de dépôt des candidatures ont été ouverts	

Contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
15	L'ouverture des offres de candidature a été effectuée par la PRM	
16	L'ouverture des offres de candidature a été effectuée en présence de la Commission des marchés	
17	Les offres de candidatures ont été ouvertes en séance publique	
18	Le contenu des dossiers de candidature a été enregistré dans le procès-verbal de la séance d'ouverture par la PRM	
19	Le PV d'ouverture a été signé par tous les membres de la commission	
20	L'évaluation des candidatures a été effectuée par la Commission des marchés	
21	Si l'évaluation des offres de candidatures a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés	
22	La pré-qualification a été effectuée exclusivement sur la base: ➤ des références concernant des marchés analogues ; ➤ des moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ; ➤ de la capacité financière.	
23	Le PV d'évaluation des offres de candidature a fait l'objet d'un avis favorable de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
24	Les candidats non retenus ont été informés par l'AC du résultat du dépouillement des demandes de pré-qualification	
25	Les candidats retenus ont été informés par l'AC qu'ils ont été pré-qualifiés	
	Il a été transmis à tout candidat qui le souhaite les motifs du rejet de sa candidature	
Etape 2 : envoi DAO aux candidats pré-qualifiés		
01	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été élaboré par l'AC sur la base du dossier type approuvé par l'ARMP	
02	Le DAO a fait l'objet d'un avis de la DCMP : - si le marché est soumis au contrôle a priori (d) ; - pour les marchés qui ne sont pas soumis au contrôle a priori mais pour lesquels la CMP souhaite avoir l'avis de la DCMP ;	
03	Le DAO a fait l'objet d'un avis de la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
04	Le DAO a été transmis aux candidats pré-qualifiés	
05	La PRM a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
06	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées au plus tard sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres	
07	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
08	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
09	Les offres ouvertes ont été reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
10	Si l'évaluation des offres a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	
11	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
12	Les offres jugées non recevables ont été rejetées	

Contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
13	La conformité des offres non rejetées a été vérifiée au niveau des points du DAO qui n'ont pas été analysés lors de la recevabilité des offres	
14	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
15	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une détermination du « prix évalué de l'offre » conformément aux dispositions du DAO	
16	Les offres ont été classées en fonction du prix évalué de l'offre	
17	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins-disante a été vérifiée de la manière suite : - vérification de nouveau des critères de qualification qui ont été jugés à l'étape de la pré-qualification ; - vérification des critères de qualification indiqués dans le DAO.	
18	La Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
19	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins-disante a été jugé non qualifié, la Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
20	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les 3 jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation des offres	
21	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation des offres accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
22	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
23	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
24	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
25	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
26	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
27	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
28	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
29	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
30	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a restitué les garanties de soumission aux candidats dont les offres ont été rejetées	
31	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
32	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
33	Le Marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
34	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP s'il est soumis au contrôle a priori	
35	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la CPMP s'il n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
36	Le marché a été signé par une PRM (f)	
37	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
38	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
39	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
40	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°05

Contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes

Utilisation :

III) A renseigner par les CPMP **durant** le processus d'appel d'offres en deux étapes;

IV) A vérifier :

- par les CPMP au début du processus d'un nouvel appel d'offres avec pré-qualification et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le recours à la procédure d'Appel d'offres en deux étapes a été approuvé par la DCMP	
Etape 1 :		
03	Une première version du DAO a été élaborée par les services techniques et revue par la CPMP	
04	Les offres demandées dans la première version du DAO sont limitées à des propositions techniques sans prix	
05	La première version du DAO a fait l'objet d'un avis de la DCMP : - si le marché est soumis au contrôle a priori (d) ; - pour les marchés qui ne sont pas soumis au contrôle a priori mais pour lesquels la CMP souhaite avoir l'avis de la DCMP ;	
06	La première version du DAO a fait l'objet d'un avis de la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
07	Un avis d'appel public à concurrence a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
08	Un avis d'appel public à concurrence a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
09	Pour un appel d'offres international, l'avis d'appel public à concurrence a été publié dans une publication à large diffusion internationale (e)	
10	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'appel public à concurrence a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
11	La PRM a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur le DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
12	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur le DAO ont été envoyées au plus tard sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les offres ouvertes ont été reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
14	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique	
15	Si l'évaluation des offres a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	

Contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
16	Les propositions techniques ont été analysées	
17	Les candidats qui n'ont pas présenté de propositions au plus tard à la date limite de dépôt des propositions ont été écartés de la suite du processus	
18	Les candidats qui n'ont pas présenté de propositions acceptables ont été écartés de la suite du processus	
19	Les candidats qui ont présenté des propositions acceptables ont été retenus pour la suite du processus	
20	Une version définitive du DAO a été élaborée en prenant en compte les éléments pertinents des propositions techniques reçues	
21	La version définitive du DAO a été soumise à la DCMP pour avis si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
22	La version définitive du DAO a été soumise à la CPMP pour avis si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
Etape 2		
01	La version définitive du DAO a été envoyée à la même date aux candidats retenus	
02	La PRM a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
03	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées au plus tard sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres	
04	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
05	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
06	Les offres ouvertes ont été reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
07	Si l'évaluation des offres a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	
08	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
09	Les offres jugées non recevables ont été rejetées	
10	La conformité des offres non rejetées a été vérifiée au niveau des points du DAO qui n'ont pas été analysés lors de la recevabilité des offres	
11	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel aux dispositions du DAO ont été rejetées	
12	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une détermination du « prix évalué de l'offre » conformément aux dispositions du DAO	
13	Les offres ont été classées en fonction du prix évalué de l'offre	
14	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins-disant a été vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	
15	La Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disant et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
16	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins-disant a été jugé non qualifié, la Commission des marchés a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disant et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
17	La Commission des marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation des offres	

Contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
18	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation des offres accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
19	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
20	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
21	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
22	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
23	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
24	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
25	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
26	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
27	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a restitué les garanties de soumission aux candidats dont les offres ont été rejetées	
28	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
29	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
30	Le marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
31	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP s'il est soumis au contrôle a priori (d)	
32	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la CPMP s'il n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
33	Le marché a été signé par une PRM (f)	
34	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
35	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
36	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
37	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°06

Contrôle du processus d'appel d'offres restreint

Utilisation :

i) **A renseigner** par les CPMP **durant** le processus d'appel d'offres ;

ii) **A vérifier :**

- par les CPMP au début du processus d'un nouvel appel d'offres restreint et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le choix de l'appel d'offres restreint a été approuvé par la DCMP	
03	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été élaboré par l'AC et revu par la Cellule de passation des marchés sur la base du dossier type approuvé par l'ARMP	
04	Le DAO a fait l'objet d'un avis de la DCMP (d)	
05	Une liste restreinte d'au moins trois (3) candidats a été arrêtée (sans publicité)	
06	Les candidats retenus dans la liste restreinte ont bien confirmé leur intérêt pour la mission (1). <i>(1) Il n'est pas normal de mettre le nom d'un candidat sur une liste restreinte sans s'être assuré au préalable de sa disponibilité pour assurer la mission en question</i>	
07	Les membres de la liste restreinte disposent des qualifications requises pour exécuter le marché	
08	Le DAO a été transmis à la même date aux membres de la liste restreinte	
09	la Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
10	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées au plus tard sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres	
11	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
12	Les offres ont été ouvertes par la Commission en séance publique aux dates et heures indiquées dans le DAO	
13	Les offres ouvertes ont été reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
14	Si l'évaluation des offres a été confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés	
15	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
16	Les offres jugées non recevables ont été rejetées	
17	La conformité des offres non rejetées a été vérifiée au niveau des points du DAO qui n'ont pas été analysés lors de la recevabilité des offres	
18	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
19	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont été comparés au niveau des prix	
20	Les offres ont été classées en fonction du prix évalué de l'offre	
21	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins-disante a été vérifiée en fonction des critères indiqués dans le DAO	

Contrôle du processus d'appel d'offres restreint

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
22	La Commission des marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation	
23	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
24	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP (si le marché est soumis au contrôle a priori)	
25	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
26	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
27	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
28	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
29	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
30	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
31	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a restitué les garanties de soumission aux candidats dont les offres ont été rejetées	
32	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
33	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
34	Pour un appel d'offres international, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans une publication à large diffusion internationale	
35	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
36	Le Marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
37	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP s'il est soumis au contrôle a priori (d)	
38	Le marché a été signé par une PRM (f)	
39	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente	
40	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
41	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
42	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les sept (7) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°07

Contrôle du processus de passation d'un marché par DRP simple

Utilisation :

a) Durant le processus d'une DRP simple et **lors des contrôles a posteriori**;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un marché par **DRP simple** ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** du processus de passation d'un marché par **DRP simple**.

c) A vérifier par les Cellules de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

15N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Pour une DRP simple concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 5 millions FCFA (TTC)	
02	Pour une DRP simple concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 3 millions FCFA (TTC)	
03	Pour une DRP simple concernant des prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 5 millions FCFA (TTC)	
04	Une description concise des fournitures ou prestations a été élaborée par l'AC	
05	La description concise des fournitures ou prestations a été soumise à l'avis de la Cellule de passation des marchés	
06	Le nombre de candidats consultés est au moins égal à trois (3)	
07	Les offres ont été présentées sous forme de factures pro forma	
08	La forme d'envoi des offres a été libre (fax, courrier électronique ou sous enveloppe)	
09	L'AC a établi un PV d'évaluation des offres	
10	Le PV d'évaluation des offres et la décision d'attribution ont été soumis à l'avis de la Cellule de passation des marchés	
11	Le PV a été approuvé par une personne habilitée par l'AC (h)	
12	Le marché a été attribué au titulaire de l'offre évaluée la moins disante	
13	Il n'y a pas eu de contrat signé entre les deux parties	
14	Le règlement a été fait sur simple mémoire ou facture	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°08

Contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition restreinte

Utilisation :

a) Durant le processus d'une DRP à compétition restreinte et **lors des contrôles a posteriori**;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés durant le processus de passation d'un marché par DRP à compétition restreinte ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** du processus de passation d'un marché par DRP à compétition restreinte.

c) A vérifier par les Cellules de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Pour l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics		
01	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA (TTC)	
02	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 15 millions FCFA (TTC)	
03	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA (TTC)	
Pour les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les agences et autres organismes ayant la personnalité morale		
04	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 50 millions FCFA (TTC)	
05	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 30 millions FCFA (TTC)	
06	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 30 millions FCFA (TTC)	
07	Une publicité a été effectuée (mode de publicité libre)	
08	Le nombre de candidats consultés est au moins égal à cinq (5)	
09	Les candidats disposent des capacités nécessaires pour exécuter le marché	
10	Les spécifications se réfèrent à des normes	

Contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition restreinte

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
11	Les résultats de l'évaluation ont été consignés dans un PV	
12	Le marché a été attribué à l'offre conforme évaluée la moins disante	
13	Les candidats non retenus ont été informés	
14	Un marché a été signé (la forme du marché est libre)	
15	Le marché a été publié sur le site des marchés publics dès son attribution	
16	L'AC a communiqué à la DCMP : la liste des personnes consultés, le nom de l'attributaire, ainsi que la nature et le montant du marché.	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°09

Contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition ouverte

Utilisation :

a) Durant le processus d'une DRP à compétition ouverte et **lors des contrôles a posteriori**;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un marché par DRP à compétition ouverte ;
- Par les organes de contrôle a posteriori à **l'issue** du processus de passation d'un marché par **DRP à compétition ouverte**.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Pour l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics		
01	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 70 millions et supérieur ou égal à 25 millions FCFA (TTC)	
02	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 50 millions et supérieur ou égal à 15 millions FCFA (TTC)	
03	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des prestations intellectuelles, le montant du marché inférieur à 50 millions et supérieur ou égal à 25 millions FCFA (TTC)	
Pour les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les agences et autres organismes ayant la personnalité morale		
04	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 100 millions et supérieur ou égal à 50 millions FCFA (TTC)	
05	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 60 millions et supérieur ou égal à 30 millions FCFA (TTC)	
06	Pour une DRP à compétition restreinte concernant des prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 60 millions et supérieur ou égal à 30 millions FCFA (TTC)	
07	Un Dossier de consultation a été élaboré suivant le modèle type de l'ARMP	
08	Le Dossier de consultation a fait l'objet d'un avis écrit de la Cellule de passation des marchés publics de l'AC avant son retrait par les candidats	
09	Un avis d'appel à concurrence a été publié	
10	L'avis d'appel à concurrence a fait l'objet d'un avis écrit de la Cellule de passation des marchés publics de l'AC avant sa publication	
11	Le délai fixé pour le dépôt des offres est au moins égal à 15 jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis	

Contrôle du processus de passation d'un marché par DRP à compétition ouverte

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
12	Les plis ont été ouverts en présence au moins du Président de la Commission et du secrétaire de séance	
13	Les offres ont été évaluées par la Commission sur la base des critères mentionnés dans le dossier de consultation	
14	Le délai d'évaluation des offres par la Commission est inférieur ou égal à sept (7) jours calendaires	
15	L'évaluation des offres a été faite sur la base des critères figurant dans le dossier de consultation	
16	La Commission des marchés a fourni à l'AC une proposition d'attribution provisoire	
17	Le PV de la Commission des marchés a fait l'objet d'un avis écrit de la Cellule de passation des marchés publics de l'AC	
18	La proposition d'attribution a fait l'objet d'un avis écrit de la Cellule de passation des marchés publics de l'AC	
19	L'AC a attribué le marché à l'offre conforme évaluée la moins disante et dont le titulaire répond aux critères de qualification figurant au dossier de consultation	
20	Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire	
21	Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats non retenus du rejet de leurs offres	
22	Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'AC a restitué les garanties de soumission aux candidats non retenus	
23	Le marché a été signé après l'expiration du délai de recours par une PRM (f)	
24	Le marché a été immatriculé auprès de la DCMP	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°10

Contrôle du processus de passation d'un marché à commande

Utilisation :

a) **Durant le processus** d'un marché à commande et **lors des contrôles** a posteriori;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un marché à commande ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** du processus de passation d'un marché à commande.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus (*);

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le marché a été passé suivant une procédure d'appel à la concurrence parmi celles autorisées par le Code des marchés publics	
03	Le minimum et le maximum de fournitures ou de prestations sont fixés (en valeur ou en quantité) dans le dossier de consultation et dans le contrat	
04	La durée du contrat est égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans (sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés)	
05	Le Dossier de consultation a été soumis avant son lancement à l'avis de la DCMP (quel que soit le montant)	
06	Le PV de la Commission des marchés et la proposition d'attribution ont été soumis à l'avis préalable de la DCMP (quel que soit le montant)	
07	Les prix unitaires des fournitures ou des prestations à exécuter sont précisés dans le contrat	
08	Les quantités des fournitures ou des prestations à exécuter sont précisées à chaque commande	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°11

Objet : Contrôle du processus de passation d'un marché de clientèle

Utilisation :

a) **Durant le processus** d'un marché de clientèle et **lors des contrôles a posteriori**;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un marché de clientèle ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** du processus de passation d'un marché de clientèle.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le marché a été passé suivant une procédure d'appel à la concurrence parmi celles autorisées par le Code des marchés publics	
03	Il n'y a pas d'engagement dans le dossier de consultation et dans le contrat sur le minimum et sur le maximum de fournitures ou de prestations à commander (ni en valeur, ni en quantité)	
04	La durée du contrat est égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans (sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés)	
05	Le Dossier de consultation a été soumis avant son lancement à l'avis de la DCMP (quel que soit le montant)	
06	Le PV de la Commission des marchés et la proposition d'attribution ont été soumis à l'avis préalable de la DCMP (quel que soit le montant)	
07	Les prix unitaires des fournitures ou des prestations à exécuter sont précisés dans le contrat	
08	Les quantités des fournitures ou des prestations à exécuter sont précisées à chaque commande	
09	Chaque partie peut demander la révision des prix sur la base de la formule prévue dans le contrat si la durée du contrat excède 12 mois et si le marché le prévoit	
10	Si le marché comprend une formule de révision des prix, chaque partie peut dénoncer le contrat si l'application de la révision entraîne une augmentation des prix unitaires de plus de 20%	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°12

Contrôle du processus de passation d'un marché à tranches conditionnelles

Utilisation :

a) Durant le processus d'un marché à tranches conditionnelles et **lors des contrôles a posteriori** ;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un marché à tranches conditionnelles ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori à **l'issue** du processus de passation d'un marché à tranches conditionnelles.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le marché a été passé suivant une procédure d'appel à la concurrence parmi celles autorisées par le Code des marchés publics	
03	Le marché définit la consistance de chaque tranche	
04	Le marché définit, pour chaque tranche, le prix ou ses modalités de détermination	
05	Le marché définit les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche	
06	Les tranches constituent un ensemble cohérent	
07	L'exécution de chaque tranche conditionnelle a fait l'objet d'une décision de la personne responsable du marché	
08	L'exécution de chaque tranche a été notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché	
09	Le Dossier de consultation a été soumis avant son lancement à l'avis de la DCMP (quel que soit le montant)	
10	Le PV de la Commission des marchés et la proposition d'attribution ont été soumis à l'avis préalable de la DCMP (quel que soit le montant)	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°13

Contrôle du processus de passation d'un Accord-cadre fermé

Utilisation :

a) Durant le processus de passation d'un Accord-cadre fermé et **lors des contrôles a posteriori**;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de passation d'un Accord-cadre fermé ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori à **l'issue** du processus de passation d'un Accord-cadre fermé.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Le marché a été passé suivant une procédure d'appel à la concurrence parmi celles autorisées par le Code des marchés publics	
03	Le choix des candidats retenus a été effectué sur la base de critères prédéfinis dans le dossier de consultation	
04	Un contrat individuel a été signé avec chaque candidat retenu	
05	La durée du contrat est inférieure ou égale à trois (3) ans	
06	Les contrats interdisent l'entrée de nouveaux entrants pendant la durée de l'accord cadre	
07	Le Dossier de consultation a été soumis avant son lancement à l'avis de la DCMP si le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil du contrôle a priori	
08	Le PV de la Commission des marchés et la proposition d'attribution ont été soumis à l'avis préalable de la DCMP si le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil du contrôle a priori	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°14

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût

Utilisation :

a) Durant le processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût et **lors des contrôles a posteriori**;

b) A renseigner :

- Par les Cellules de passation des marchés **durant** le processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût ;
- Par les organes de contrôle a posteriori à **l'issue** de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Une présélection des candidats a été effectuée	
03	La liste des candidats présélectionnés a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
04	Une Demande de Propositions (DP) a été élaborée	
05	La DP a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
06	La DP a été envoyée aux membres de la liste des candidats présélectionnés	
07	la Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
08	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées aux candidats présélectionnés au plus tard cinq (05) jours avant la date limite de dépôt des offres	
09	Les propositions ont été reçues par la PRM	
10	Les enveloppes contenant les propositions techniques ont été ouvertes en séance publique en premier lieu	
11	Les membres de la Commission présents ont apposé leur paraphe sur toutes les enveloppes financières	
12	Les noms des Candidats ont été inscrit, à la main par le Président de la Commission sur toutes les enveloppes financières anonymes et ce dès l'ouverture de l'enveloppe extérieure	
13	Les propositions techniques ont été évaluées	
14	Le rapport d'évaluation technique a été soumis à la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
15	Le rapport d'évaluation technique a été soumis à la CPMP si le marché n'est pas soumis au contrôle a priori (d)	
16	Tous les candidats ont été informés par écrit de leurs notes techniques	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
17	Les candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été invités pour assister à l'ouverture des propositions financières. Le délai de convocation doit être de : - 10 jours calendaires s'il y a un candidat international parmi ceux qui ont déposés des propositions ; - 5 jours calendaires s'il n'y a que des candidats nationaux.	
18	Les propositions financières des candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été ouvertes en séance publique	
19	Les propositions financières ouvertes ont été évaluées	
20	Une évaluation combinée des propositions techniques et des propositions financières a été effectuée sur la base des coefficients de pondération indiqués dans la DP	
21	Le candidat classé premier a été invité pour la négociation du contrat	
22	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci a été écarté et la négociation a été engagée avec le candidat classé second	
23	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation	
24	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
25	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP (si le marché est soumis au contrôle a priori)	
26	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
27	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
28	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
29	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
30	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
31	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
32	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
33	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
34	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité et le coût

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
35	Le marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
36	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP (s'il est soumis au contrôle a priori)	
37	Le marché a été signé par une PRM (f)	
38	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
39	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
40	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
41	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°15

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique

Utilisation :

a) **Durant le processus** de sélection d'un Consultant **basée sur la qualité technique et lors des contrôles a posteriori**;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Une présélection des candidats a été effectuée	
03	La liste des candidats présélectionnés a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori (d)	
04	Une Demande de Propositions (DP) a été élaborée	
05	La DP a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
06	La DP a été envoyée aux membres de la liste des candidats présélectionnés	
07	la Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
08	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées aux candidats présélectionnés au plus tard cinq (05) jours avant la date limite de dépôt des offres	
09	Les propositions ont été reçues par la PRM	
10	Les enveloppes contenant les propositions techniques ont été ouvertes en premier lieu	
11	Les propositions techniques ont été évaluées	
12	Le rapport d'évaluation technique a été soumis à la DCMP (si contrôle a priori)	
13	Classement des candidats sur la base de la note technique	
14	La proposition financière du candidat classé premier a été ouverte	
15	Le candidat classé premier a été invité pour la négociation du contrat	
16	S'il n'y a pas eu d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci a été écarté, la proposition financière du candidat classé second a été ouverte et celui-ci a été invité pour la négociation du contrat	
17	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
18	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
19	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP (si le marché est soumis au contrôle a priori)	
20	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
21	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
22	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
23	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
24	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
25	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
26	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
27	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
28	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
29	Le Marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP (s'il est soumis au contrôle a priori)	
30	Le marché a été signé par une PRM (f)	
31	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
32	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de 3 jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
33	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
34	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°16

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur le moindre coût

Utilisation :

a) **Durant le processus** de sélection d'un Consultant **basée sur le moindre coût et lors des contrôles a posteriori**;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de sélection d'un Consultant **basée sur le moindre coût**
- **Par les organes** de contrôle a posteriori à **l'issue** de sélection d'un Consultant **basée sur le moindre coût**

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Une présélection des candidats a été effectuée	
03	La liste des candidats présélectionnés a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
04	Une Demande de Propositions (DP) a été élaborée	
05	La DP a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
06	La DP a été envoyée aux membres de la liste des candidats présélectionnés	
07	La Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
08	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées aux candidats présélectionnés au plus tard cinq (05) jours avant la date limite de dépôt des offres	
09	Les propositions ont été reçues par la PRM	
10	Les enveloppes contenant les propositions techniques ont été ouvertes en premier lieu	
11	Les propositions techniques ont été évaluées	
12	Le rapport d'évaluation technique a été soumis à la DCMP (si contrôle a priori)	
13	Les candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été invités pour assister à l'ouverture des propositions financières	
14	Les propositions financières des candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été ouvertes en séance publique	
15	Les propositions financières ouvertes ont été évaluées	
16	Un classement des candidats a été effectué sur la base de la proposition financière (le titulaire de la proposition la moins disante est classé premier)	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur le moindre coût

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
17	Le candidat classé premier a été invité pour la négociation du contrat	
18	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci a été écarté et la négociation a été engagée avec le candidat classé second	
19	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation	
20	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
21	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP (si le marché est soumis au contrôle a priori)	
22	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
23	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
24	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
25	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
26	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
27	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
28	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
29	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
30	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
31	Le Marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
32	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP (s'il est soumis au contrôle a priori)	
32	Le marché a été signé par une PRM (f)	
33	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
34	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
35	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
36	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°17

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base d'un budget déterminé

Utilisation :

a) **Durant le processus** de sélection d'un Consultant **sur la base d'un budget déterminé et lors des contrôles a posteriori**;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de sélection d'un Consultant **sur la base d'un budget déterminé**;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori à **l'issue** de sélection d'un Consultant **sur la base d'un budget déterminé**.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Une présélection des candidats a été effectuée	
03	La liste des candidats présélectionnés a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
04	Une Demande de Propositions (DP) a été élaborée	
05	La DP a été soumise à l'avis de la DCMP si le marché est soumis au contrôle a priori	
06	La DP a été envoyée aux membres de la liste des candidats présélectionnés	
07	La Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
08	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées aux candidats présélectionnés au plus tard cinq (05) jours avant la date limite de dépôt des offres	
09	Les propositions ont été reçues par la PRM	
10	Les enveloppes contenant les propositions techniques ont été ouvertes en premier lieu	
11	Les propositions techniques ont été évaluées	
12	Le rapport d'évaluation technique a été soumis à la DCMP (si contrôle a priori)	
13	Les candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été invités pour assister à l'ouverture des propositions financières	
14	Les propositions financières des candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été ouvertes en séance publique	
15	Les propositions des candidats dont la proposition financière dépasse le budget indiqué dans la DP sont écartées	
16	Les candidats dont la proposition financière est inférieure ou égale au budget indiqué dans la DP sont classés en fonction de la note technique (le candidat qui a obtenu la meilleure note technique est classé premier)	
17	Le candidat classé premier a été invité pour la négociation du contrat	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base d'un budget déterminé

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
18	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci a été écarté et la négociation a été engagée avec le candidat classé second	
19	La Commission des Marchés a élaboré le PV d'évaluation des offres dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des travaux d'évaluation	
20	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
21	L'AC a transmis la proposition d'attribution à la DCMP (si le marché est soumis au contrôle a priori)	
22	Si l'AC n'a pas été d'accord avec la proposition d'attribution de la CM, l'AC a transmis à la DCMP sa propre proposition motivée ainsi que la proposition de la CM et ce dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de cette dernière	
23	L'AC a pris la décision d'attribution dans les trois (3) jours ouvrables suivant la décision de la CM ou la réception de l'avis de la DCMP	
24	Si l'AC n'a pas été d'accord avec les recommandations formulées par la DCMP, une saisine a été introduite par l'AC auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de la DCMP	
25	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
26	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMP)	
27	Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'AC a avisé les autres candidats du rejet de leurs offres	
28	L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
29	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
30	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'attribution provisoire a été publié dans la publication exigée par l'UEMOA	
31	Le marché a été transmis à la PRM pour signature dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la date de la publication de l'avis d'attribution provisoire	
32	Le marché a été soumis à l'examen juridique de la DCMP (s'il est soumis au contrôle a priori)	
33	Le marché a été signé par une PRM (f)	
34	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
35	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
36	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
37	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°18

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant en cas d'urgence simple

Utilisation :

a) **Durant le processus** de sélection d'un Consultant **en cas d'urgence simple et lors des contrôles a posteriori**;

b) **A renseigner :**

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de sélection d'un Consultant en cas d'urgence simple ;
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** de sélection d'un Consultant **en cas d'urgence simple**.

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus ;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
02	Une liste restreinte d'au moins trois (3) candidats a été choisie (sans publicité)	
03	La méthode de sélection choisie est « la méthode basée sur la qualité et le coût »	
04	Les candidats choisis disposent des qualifications nécessaires pour effectuer la mission	
05	La liste restreinte a été soumise à l'avis de la DCMP	
06	Une Demande de Propositions (DP) a été élaborée	
07	La DP a été soumise à l'avis de la DCMP	
08	Si la liste restreinte ne comprend que des nationaux, le délai de préparation des propositions est supérieur ou égal à dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation	
09	Si la liste restreinte comprend un ou plusieurs consultants étrangers, le délai de préparation des propositions est supérieur ou égal à dix (15) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation	
10	La DP a été envoyée aux membres de la liste des candidats présélectionnés	
11	la Personne Responsable du Marché (PRM) a continué à recevoir les questions d'éclaircissement sur DAO jusqu'à six (06) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres	
12	Les réponses aux questions d'éclaircissement sur DAO ont été envoyées aux candidats présélectionnés au plus tard quatre (04) jours avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les propositions ont été reçues par la PRM	
14	Les enveloppes contenant les propositions techniques ont été ouvertes en premier lieu	
15	Les propositions techniques ont été évaluées dans un délai maximum de trois (3) jours	
16	Les candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été invités pour assister à l'ouverture des propositions financières	
17	Les propositions financières des candidats ayant obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été ouvertes en séance publique	
18	Les propositions financières ouvertes ont été évaluées	

Contrôle du processus de sélection d'un Consultant en cas d'urgence simple

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
19	Une évaluation combinée des propositions techniques et des propositions financières a été effectuée sur la base des coefficients de pondération indiqués dans la DP	
20	Le candidat classé premier a été invité pour la négociation du contrat	
21	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci a été écarté et la négociation a été engagée avec le candidat classé second	
22	La Commission des marchés a transmis à l'AC le PV d'évaluation accompagné de la proposition d'attribution et de l'offre du moins disant	
23	L'AC a pris la décision d'attribution provisoire dans les trois (3) jours calendaires suivant la fin des négociations du contrat avec le Consultant retenu	
25	Le marché négocié est signé par les parties dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la désignation de l'attributaire provisoire	
26	Le marché a été signé par une PRM (f)	
27	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente (g)	
28	Le marché a été Immatriculé par la DCMP dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
29	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
30	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°19

Contrôle du processus de passation d'un marché suite à une offre spontanée

Utilisation :

a) **Durant le processus de passation d'un marché suite à une offre spontanée et lors des contrôles a posteriori;**

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de **passation d'un marché suite à une offre spontanée;**
- **Par les organes** de contrôle a posteriori à **l'issue** du **passation d'un marché suite à une offre spontanée.**

c) A vérifier **par les Cellules** de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Une suite a été donnée à une offre spontanée si elle présente un intérêt général	
02	Un appel d'offres ouvert a été lancé suite à l'offre spontanée	
03	Si l'AC ne souhaite pas effectuer un appel d'offres ouvert, l'offre spontanée n'a fait l'objet d'une entente directe que dans le cas où les quatre (4) conditions suivantes ont été réunies : ➤ Obtention d'un avis favorable de la DCMP; ➤ Montant > 50 milliards FCFA; ➤ Financement intégral apporté par le titulaire de l'offre spontanée; ➤ Sous-traitance à une entreprise nationale d'au moins 10% (si le titulaire de l'offre spontanée n'est pas de droit communautaire)	

Date élaboration :.....	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :.....	Date validation :.....
Signature :.....	Signature :.....

Check-list N°20

Contrôle du processus de passation d'une délégation de service public

Utilisation :

a) Durant le processus de passation d'une délégation de service public et lors des contrôles a posteriori;

b) A renseigner :

- **Par les Cellules** de passation des marchés **durant** le processus de **passation d'une délégation de service public;**
- **Par les organes** de contrôle a posteriori **à l'issue** de la **passation d'une délégation de service public.**

c) A vérifier par les Cellules de passation des marchés **avant** de passer à une nouvelle étape du processus

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Un avis favorable a été donné par la DCMP sur l'opportunité de la Délégation de Service Public (DSP)	
02	La DSP a été passée par un appel d'offres ouvert avec pré-qualification ou par un appel d'offres en deux étapes	
03	Le Dossier de consultation a été soumis à l'avis de la DCMP	
04	La sélection se fait en une seule étape lorsque l'autorité contractante est en mesure de définir les spécifications techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats précis permettant d'attribuer le contrat	
05	Pour une DSP passée par entente directe, l'une des conditions suivantes a été respectée: ➤ en cas d'extrême urgence constaté par la DCMP; ➤ lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé.	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N° 21

Contrôle de l'Avis public d'appel à concurrence pour les marchés de travaux et de fournitures

Utilisation :

- a) En cas d'appel d'offres ;
- b) A renseigner **au moment de la rédaction de l'Avis** ;
- c) A vérifier avant **l'engagement de la procédure d'appel d'offres**

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Un Avis d'appel public à la concurrence a été préparé	
02	L'Avis d'appel public à la concurrence est conforme au modèle type fixé par voie réglementaire.	
03	Pour un appel d'offres national ouvert ou restreint, le délai fixé pour le dépôt des offres ou des candidatures est supérieur ou égal à trente (30) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence	
04	Pour un appel d'offres international ouvert ou restreint ou d'un marché dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire, le délai fixé pour le dépôt des offres ou des candidatures est supérieur ou égal à quarante cinq (45) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence	
05	En cas d'urgence dûment constatée par la Direction chargée du contrôle des marchés publics et lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres national, le délai fixé pour le dépôt des offres ou des candidatures est supérieur ou égal à dix (10) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence	
06	En cas d'urgence dûment constatée par la Direction chargée du contrôle des marchés publics et lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres international, le délai fixé pour le dépôt des offres ou des candidatures est supérieur ou égal à quinze (15) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence	
07	Dans les procédures d'appel d'offres en deux étapes, le délai fixé pour la réception des candidatures ou des demandes de participation est supérieur ou égal à quarante cinq (45) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à candidatures	
08	Lorsque l'Autorité contractante offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct et complet au dossier d'appel à la concurrence et à tout document complémentaire, le délai fixé pour le dépôt des offres ou des candidatures est supérieur ou égal à : - 25 jours pour les appels d'offres nationaux ouverts ou restreints; - 40 jours pour les appels d'offres internationaux ouverts ou restreints, les appels d'offres en deux étapes et les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire	
09	L'Avis indique l'objet et la référence du marché	
10	L'Avis indique le lieu et la date où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d'obtention de ces documents	
11	L'Avis indique le lieu et la date limite de réception des offres	
12	L'Avis indique le lieu et la date d'ouverture des offres	

Contrôle de l'Avis public d'appel à concurrence pour les marchés de travaux et de fournitures

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
13	L'Avis indique le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres	
14	L'Avis indique les critères de qualification des candidats	
15	L'Avis indique les justificatifs exigés pour confirmer la qualification des candidats	
16	L'Avis indique le montant de la garantie de soumission à constituer, le cas échéant (i)	
17	Le montant de la garantie de soumission est compris entre 1 % et 3 % de la valeur estimée du marché	
18	L'Avis indique la durée de validité de la garantie de soumission	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°22

Contrôle de la publication de l'Avis public d'appel à concurrence pour les marchés de travaux et de fournitures

Utilisation :

- i) En cas d'appel d'offres ;
- ii) A renseigner **après la publication de l'avis public d'appel à concurrence** ;
- iii) A vérifier avant **toute vente ou fourniture gratuite d'un Dossier d'Appel d'Offres à un candidat**.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	L'Avis d'appel public à la concurrence a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
02	L'Avis d'appel public à la concurrence a été publié dans au moins un journal quotidien de grande diffusion	
03	Pour un marché dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'appel public à la concurrence a été publié après sa publication par l'UEMOA	
04	Pour un appel d'offres international, l'avis d'appel public à la concurrence a été publié dans une publication à large diffusion internationale	
05	L'Avis d'appel public à la concurrence a fait l'objet d'une publicité électronique	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°23

Contrôle de la rédaction de l'avis public à manifestation d'intérêt

Utilisation :

- a)** Dans le cas d'un marché de prestations intellectuelles (j);
b) A renseigner au moment de **la rédaction** de l'avis public à manifestation d'intérêt pour la présélection des candidats dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles ;
c) A vérifier avant le lancement de l'avis à manifestation d'intérêt;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique le nom et l'adresse de l'Autorité contractante	
02	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique les principales activités de l'Autorité contractante	
03	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique les conditions de participation (notamment situation juridique, capacité technique, capacité économique et financière)	
04	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique les critères de présélection des candidats	
05	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique la date limite de dépôt des dossiers de candidature	
06	L'Avis public à manifestation d'intérêt indique l'adresse à laquelle les dossiers de candidature doivent être envoyés	
07	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt (ce délai est réduit à dix (10) jours en cas d'urgence)	
08	L'Avis à manifestation d'intérêt ne comprend aucune demande de données relatives aux experts	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°24

Contrôle de la publication de l'avis public à manifestation d'intérêt

Utilisation :

- a) Dans le cas d'un marché de prestations intellectuelles
- b) **A renseigner** après la publication de l'avis à manifestation d'intérêt;
- c) **A vérifier** avant l'évaluation des dossiers de candidatures reçus à la suite de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	L'Avis à manifestation d'intérêt a été publié sur le portail officiel des marchés publics	
02	L'Avis à manifestation d'intérêt a été publié dans au moins un journal quotidien de grande diffusion	
03	Pour un marché dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'Avis à manifestation d'intérêt a été publié après sa publication par l'UEMOA	
04	Pour un appel d'offres international, l'Avis à manifestation d'intérêt a été publié dans une publication à large diffusion internationale	
05	Si le marché est soumis au contrôle a priori de la DCMP, l'Avis à manifestation d'intérêt a fait l'objet d'un avis de la DCMP	
06	L'Avis à manifestation d'intérêt a fait l'objet d'une publicité électronique	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°25

Contrôle de l'évaluation des candidatures reçues à la suite du lancement d'un avis à manifestation d'intérêt

Utilisation :

- a) Dans le cas d'un marché de prestations intellectuelles
- b) A renseigner à l'issue de l'évaluation** des candidatures reçues à la suite du lancement d'un avis à manifestation d'intérêt;
- c) A vérifier avant le choix de la liste des candidats présélectionnés** suite à l'évaluation des dossiers de candidatures reçus à la suite du lancement d'un avis à manifestation d'intérêt

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Si le nombre de trois (3) candidats n'a pas été obtenu à la date limite de réception des manifestations d'intérêt, l'avis a été relancé et les candidats ont été invités de nouveau à manifester leur intérêt ; un nouveau délai de dix (10) jours minimum ouvrables a été fixé dans l'avis relancé pour la réception des candidatures	
02	Si le nombre de trois (3) candidats qualifiés n'a pas été obtenu après évaluation des manifestations d'intérêt, l'avis a été relancé et les candidats ont été invités de nouveau à manifester leur intérêt ; un nouveau délai de dix (10) jours minimum ouvrables a été fixé dans l'avis relancé pour la réception des candidatures	
03	A l'issue du nouveau délai minimum de dix (10) jours indiqué dans l'avis relancé, l'Autorité contractante a continué la procédure de passation quel que soit le nombre de candidats obtenu ou qualifiés	
04	L'évaluation des dossiers de candidatures a été effectuée par la Commission des marchés	
05	Le choix de la liste restreinte des candidats présélectionnés a été effectué par la Commission des marchés	
06	La liste restreinte des candidats présélectionnés ne comprend que des Consultants disposant de qualifications leur permettant d'exécuter les prestations prévues	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°26

Contrôle de la présélection des consultants sans publicité

Utilisation :

- a) Dans le cas d'un marché de prestations intellectuelles dont le montant est inférieur à:
- 50.000.000 FCFA pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
 - 60.000.000 pour ce les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale (k).
- b) A renseigner **à l'issue de la présélection** des Consultants;
- c) A vérifier **avant le choix de la liste des candidats présélectionnés**

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	Les candidats présélectionnés ont été invités directement sans publicité	
02	Les candidats présélectionnés ont exprimé par écrit leur intérêt pour la mission	
03	Le choix de la liste restreinte des candidats présélectionnés a été effectué par la Commission des marchés	
04	Le nombre des candidats présélectionnés est égal à cinq (5)	
05	La liste restreinte des candidats présélectionnés ne comprend que des Consultants disposant de qualifications leur permettant d'exécuter les prestations prévues	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°27

Contrôle de l'évaluation des candidatures reçues à la suite du lancement d'un avis à manifestation d'intérêt

Utilisation :

ii) A renseigner par les CPMP après élaboration des Termes de références par l'AC ;

ii) A vérifier :

- par les CPMP avant le lancement de la Demande de Proposition (DP)
- par la DCMP lors des contrôles a priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
01	L'article premier des TDR présente le contexte de la mission	
02	L'article premier des TDR indique la source de financement de la mission ;	
03	L'article N°2 des TDR présente l'objectif de la mission ;	
04	L'article N°3 des TDR présente les tâches du Consultant ;	
05	Les tâches du consultant sont présentées de manière exhaustive mais non détaillée (pour permettre aux Consultants de présenter les méthodologies qu'ils jugent appropriées pour la réalisation de la mission) ;	
06	L'article N°4 des TDR présente les produits (livrables) que le Consultant doit fournir au cours de la mission ;	
07	L'article N°5 des TDR présente la liste et les profils du personnel clé (1) ; (1) : Le personnel clé est le personnel minimum nécessaire pour la réalisation de la mission.	
08	L'article N°5 des TDR doit présenter le profil du Consultant ;	
09	L'article N°6 des TDR doit indiquer l'estimation du nombre d'hommes-mois (ou d'hommes-jours) nécessaires pour la réalisation de la mission.	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-List N°28

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

Utilisation :

i) **A renseigner** par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de travaux;

ii) **A vérifier :**

- par les Chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de travaux ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels ;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de travaux		
01	L'AC dispose du pouvoir du DG de l'attributaire du marché(1) (1) : Le DG agit par délégation du Conseil d'Administration ; il faut demander une copie du PV dudit conseil pour s'assurer que le DG a le droit de signer le marché en question au nom de l'attributaire (ou des statuts si les attributions du DG sont statutaires).	
02	Si le marché est paraphé du côté de l'attributaire du marché par une ou plusieurs personne(s) autre(s) que le DG, cette (ou ces) personne(s) a (ou ont) reçue(s) mandat du DG pour effectuer de telles paraphes et ces mandats sont annexés au Marché	
03	Les signatures et les paraphes du DG et de son (ou ses) collaborateur(s) qui ont paraphés le marché sont authentifiées par un Notaire	
04	Les Noms et les Prénoms des signataires du marché sont indiqués dans celui-ci (au niveau des signatures)	
05	Si l'attributaire du marché est un Groupement, l'acte original de l'accord de groupement est annexé au marché	
06	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires	
07	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le « mandataire commun »	
08	Si le titulaire du marché est un groupement, tous les membres du groupement ont signé le marché	
09	Toutes les pages de toutes les pièces contractuelles ont été paraphées par les deux parties	
10	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente	
11	L'AC a vérifié le spécimen de signature de l'Autorité approbatrice du marché	
12	Le marché a été immatriculé	
13	Le marché a été notifié au Titulaire en respectant la forme de notification indiquée par le Code des marchés publics (1) (1) : <i>L'article 85 du Code des marchés publics dispose que « La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception »</i>	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
14	Le marché a été Enregistré	
15	La garantie de bonne exécution a été fournie	
16	La garantie de bonne exécution est émise par une Banque parmi celles autorisées par le Ministère des finances	
17	La garantie de bonne exécution a été authentifiée (par écrit) auprès de la Banque qui l'a émise	
18	La garantie de bonne exécution est conforme au modèle annexé au marché	
19	La validité de la garantie de bonne exécution couvre la durée du délai de garantie (le délai qui sépare la réception provisoire et la réception définitive)	
20	La garantie de bonne exécution est au moins égale au montant exigé dans le marché	
21	La garantie de bonne exécution est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable au Maître de l'Ouvrage	
22	La garantie de bonne exécution entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur du marché	
23	La garantie de restitution d'avance a été fournie	
24	La garantie de restitution d'avance est conforme au modèle annexé au Marché	
25	Le montant de la garantie de restitution d'avance est égal au montant de l'avance forfaitaire	
26	Le montant de la garantie de restitution d'avance se réduit automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de l'imputation de l'avance sur les acomptes	
27	L'avance de démarrage a été payée	
28	Le Site a été mis à la disposition de l'Entrepreneur	
29	L'entrée en vigueur a été matérialisée par un PV signé par les deux parties	
30	L'entrée en vigueur ait lieu dans les trois (3) mois suivant la date de la Lettre de marché (lettre de notification de l'attribution)	
Contrôle de la phase d'exécution d'un marché de travaux		
31	L'Entrepreneur a élu domicile à proximité des travaux et a fait connaître l'adresse de ce domicile au Chef de Projet, au Maître d'œuvre et au Maître de l'Ouvrage	
32	L'Entrepreneur a désigné la personne physique qui le représente vis-à-vis du Maître d'œuvre, du Chef de Projet et du Maître de l'Ouvrage pour tout ce qui concerne l'exécution du Marché	
33	Le spécimen de signature du représentant de l'Entrepreneur a été authentifié par un Notaire	
34	Le représentant de l'Entrepreneur dispose de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires	
35	La police d'assurance « tous risques chantier » a été fournie à l'AC par l'Entrepreneur	
36	L'assurance « tous risques chantier » est au bénéfice conjoint de l'Entrepreneur, de ses sous-traitants, du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'œuvre.	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
37	L'assurance « tous risques chantier » couvre l'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l'Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels	
38	L'assurance « tous risques chantier » couvre les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître de l'Ouvrage	
39	L'assurance « tous risques chantier » reste valable jusqu'à la réception définitive	
40	La police d'assurance de responsabilité civile (RC) couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers a été fournie à l'AC par l'Entrepreneur	
41	La police d'assurance RC spécifie que le personnel du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'œuvre ainsi que celui des autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance	
42	La police d'assurance RC couvre les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers pendant le délai de garantie	
43	L'assurance responsabilité civile est illimitée pour les dommages corporels	
44	Une assurance accident de travail en conformité avec la réglementation applicable a été fournie à l'AC par l'Entrepreneur	
45	Une assurance décennale couvrant intégralement la responsabilité décennale de l'Entrepreneur a été fournie à l'AC par l'Entrepreneur	
46	La garantie décennale est conforme au Code de la construction du Sénégal	
47	La garantie décennale couvre tous les dommages qui peuvent résulter des vices cachés	
48	Toutes les polices d'assurance comportent une disposition subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie d'assurances au Maître de l'Ouvrage	
49	Les quatre polices précitées ont été fournies par l'Entrepreneur à l'AC préalablement au commencement des travaux	
50	Un ordre de service de commencer les travaux a été fourni à l'Entrepreneur par l'AC après que cette dernière ait vérifié que toutes les polices d'assurance précitées lui ont été fournies et que lesdites polices sont conformes aux dispositions du marché	
51	Le plan général d'implantation des ouvrages a été notifié par ordre de service à l'Entrepreneur et ce dans un délai de 15 jours suivant l'entrée en vigueur du marché ou au plus tard de manière simultanée à la remise de l'ordre de service de commencer les travaux si cet ordre de services est postérieur à l'entrée en vigueur	
52	Toute sous-traitance respecte les deux conditions suivantes : - le montant sous-traité est inférieur ou égal à 40% ; - la sous-traitance a été accordé au préalable par le Maître d'ouvrage (1) ; (1) : Avant d'autoriser une sous-traitance, le Maître d'ouvrage devra vérifier que : a) le sous-traitant ne fait pas l'objet d'une interdiction d'obtention d'un marché public (notamment, il ne figure pas sur la liste « noire » de l'ARMP ou sur la liste « noire » du Bailleur de fonds, le cas échéant) ; b) le Sous-traitant dispose des capacités techniques et financières pour exécuter les travaux qui lui seront sous-traités.	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
53	Tout sous-traitant dispose d'une assurance « tous risques » couvrant les travaux qu'il doit réaliser	
54	Tout sous-traitant dispose d'une assurance Responsabilité Civile (RC) couvrant les risques qu'il peut causer aux tiers	
55	Tout sous-traitant dispose d'une assurance « accident de travail » couvrant les accidents de travail conformément à la réglementation applicable	
56	L'Entrepreneur a fait connaître au Chef de Projet le domicile élu par le sous-traitant à proximité des travaux	
57	L'Entrepreneur a fait connaître au Chef de Projet le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant	
58	L'Entrepreneur a notifié au Chef de projet toute modification au sein de l'entreprise (forme, capital, siège social, dénomination, raison sociale, ...)	
59	L'AC a remis gratuitement à l'Entrepreneur deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maître de l'Ouvrage ou le Maître d'œuvre	
60	L'Entrepreneur a remis au Maître d'œuvre trois (3) exemplaires (dont une copie reproductible) des plans élaborés par l'Entrepreneur	
61	L'Entrepreneur a maintenu sur le chantier un exemplaire des plans qui lui ont été fournis ou qu'il a réalisés pour les besoins de contrôle	
62	L'Entrepreneur a réalisé les études d'exécution nécessaires à la réalisation complète des travaux, correction des désordres et reprise des malfaçons	
63	L'Entrepreneur a fourni à l'AC les plans d'exécution, les notes de calculs et les études de détail qu'il a réalisés	
64	Lors de la réalisation des plans d'exécution et des études de détail, l'Entrepreneur a vérifié et réalisé les compléments de calculs notamment ceux concernant la stabilité et à la résistance des travaux et ouvrages	
65	Dès constatation, l'Entrepreneur a signalé au Maître d'œuvre toute erreur, omission ou contradiction dans les pièces contractuelles ou autres documents de base fournis par le Maître d'œuvre	
66	L'Entrepreneur a soumis au Maître d'œuvre pour approbation les plans, les notes de calculs, les études de détail et les autres documents établis par l'Entrepreneur	
67	Le Maître d'œuvre a approuvé les plans, les notes de calculs, les études de détail et les autres documents établis par l'Entrepreneur	
68	Le Maître d'œuvre a approuvé les plans, notes de calcul et études de détails de tout ouvrage et ce avant le début de son exécution	
69	L'Entrepreneur a averti le Maître d'œuvre par écrit, avec copie au Chef de Projet, chaque fois que le programme ou le calendrier d'exécution des travaux est susceptible d'être retardé ou interrompu du fait du non fourniture par le Maître d'œuvre ou par le Chef de projet d'un plan, d'un ordre de service ou de toute instruction nécessaire à l'exécution des travaux	
70	L'Entrepreneur a fourni au Maître d'œuvre, 15 jours avant le début de chaque trimestre, une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers du Maître de l'Ouvrage comportant tous les paiements auxquels l'Entrepreneur aura droit au titre du Marché	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
71	A la fin de chaque mois, le Maître d'œuvre a fixé à l'Entrepreneur la date des constatations contradictoires et ce au plus tard huit (8) jours après la réception de la demande de l'Entrepreneur	
72	A l'issue des constatations contradictoires, le Maître d'œuvre a dressé un constat sur-le-champ (1) (1) : Le Maître d'œuvre effectue les constats contradictoirement avec l'Entrepreneur	
73	Si l'Entrepreneur a refusé de signer le constat contradictoire ou ne l'a signé qu'avec réserves, il a précisé par écrit ses observations ou réserves au Maître d'œuvre et ce dans les quinze (15) jours qui suivent ledit constat contradictoire	
74	L'Entrepreneur a remis au Maître d'œuvre un projet de décompte mensuel dont le montant total est égal au cumul des sommes dues depuis le début des travaux jusqu'à la fin du mois en question	
75	Le projet de décompte mensuel identifie séparément les différentes parties suivantes: a) travaux à l'entreprise; b) travaux en régie; c) approvisionnements (si prévus); d) avances; e) indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie (si prévues); f) remboursements des dépenses incombant au Maître de l'Ouvrage dont l'Entrepreneur a fait l'avance; g) montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet Entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations;	
76	Aucun prix unitaire n'a été fractionné pour tenir compte de travaux en cours d'exécution	
77	Le fractionnement d'un prix forfaitaire correspond au pourcentage d'exécution de l'ouvrage auquel il se rapporte	
78	Les travaux exécutés indiqués dans un décompte ont fait l'objet de constats contradictoires ou d'évaluation du Maître d'ouvrage	
79	Le décompte est établi sur la base des prix de base figurant au marché et, en cas de prix révisables, la révision des prix n'a pas été prise en compte dans ledit décompte	
80	Le montant des acomptes sur approvisionnement, si ces derniers sont prévus au marché, a été établi sur la base des approvisionnements qui sont constitués et non encore utilisés	
81	Le projet de décompte établi par l'Entrepreneur est conforme au modèle défini par le Maître d'ouvrage	
82	L'Entrepreneur a joint au projet de décompte les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires	
83	L'Entrepreneur a joint au projet de décompte le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients de révision des prix (si elle est prévue)	
84	L'Entrepreneur a joint au projet de décompte les pièces justifiant les débours éventuels, dont il demande le remboursement	
85	Le projet de décompte mensuel établi par l'Entrepreneur a été accepté ou rectifié (il devient alors le décompte mensuel)	
86	Le Maître d'œuvre a déterminé l'acompte mensuel à régler à l'Entrepreneur (1) (1) : L'acompte mensuel est égal à la somme des trois montants suivants diminuée de la retenue de garantie: - montant représentant la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; - montant représentant l'effet de la révision des prix (si prévue dans le marché) ; - montant de la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux règlements effectués par le Maître de l'Ouvrage à l'Entrepreneur (si applicable)	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
87	Lorsqu'il est prévu une révision des prix dans le marché, le coefficient de révision a été appliqué: a) aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois (la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent); b) aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré; c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois. Ce coefficient a été arrondi au millième supérieur.	
88	Le Maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte mensuel accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet de décompte établi par l'Entrepreneur a été modifié	
89	L'acompte mensuel a été payé aux comptes bancaires de l'Entrepreneur désignés au CCAP et ce au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date à laquelle le projet de décompte a été remis par l'Entrepreneur au Maître d'œuvre	
90	L'Entrepreneur a élaboré un décompte final et ce au plus tard quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux (ou à compter de la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations non réalisées à la date de la réception provisoire)	
91	Le décompte final ne comprend pas des approvisionnements et des avances	
92	Le Maître d'œuvre a établi le décompte final en cas de retard de son établissement par l'Entrepreneur et ce au-delà de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux (ou à compter de la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations non réalisées à la date de la réception provisoire)	
93	Le Maître d'œuvre a Accepté ou modifié le projet de décompte final établi par l'Entrepreneur (il devient alors le décompte final)	
94	Le Maître d'œuvre a établi le décompte général et ce avant la plus tardive des deux dates ci-après: a) quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final; b) trente (30) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde (si le marché prévoit la révision des prix)	
95	Le Chef de projet a vérifié que le décompte général comprend: a) Le décompte final; b) L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels; c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Cette vérification a été faite avant la plus tardive des deux dates ci-après: - quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final; - trente (30) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde	
96	Le Chef de projet a vérifié que le montant du décompte général est égal au résultat de la récapitulation. Cette vérification a été faite avant la plus tardive des deux dates ci-après: - quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final; - trente (30) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde	
97	Le Maître d'œuvre a notifié le décompte général à l'Entrepreneur et ce avant la plus tardive des deux dates ci-après: - quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final; - trente (30) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
98	Le solde a été payé à l'Entrepreneur du solde et ce dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification du décompte général	
99	L'Entrepreneur a renvoyé le décompte général au Maître de l'ouvrage revêtu de sa signature avec ou sans réserve ou a fait connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (aucune réserve ultérieure ne sera acceptée après que l'Entrepreneur aura renvoyé le décompte). Ce renvoi du décompte général a été effectué dans un délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général	
100	L'Entrepreneur a fourni au Chef de projet (dans un format approuvé par ce dernier) un état récapitulatif détaillé ventilé par catégorie des travailleurs qu'il emploie	
101	Pour un marché à prix unitaires, l'Entrepreneur a avisé le Maître d'œuvre de l'atteinte de la masse initiale des travaux et ces trente (30) jours au moins avant la date probable à laquelle la masse des travaux atteindront la masse initiale (1) (1) : La masse initiale des travaux s'entend du montant des travaux de l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ;	
102	Pour un marché à prix unitaires, le Chef de projet a adressé à l'Entrepreneur un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre les travaux et ce dix (10) jours au moins avant la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (1) ; (1) : Cette décision de poursuivre n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis ;	
103	Pour un marché à prix unitaires et dans le cas où l'Entrepreneur n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre, celui-ci a arrêté les travaux dès que la masse des travaux atteint la masse initiale	
104	L'Entrepreneur a notifié au Maître d'ouvrage tout cas de force majeure et ce 7 jours au maximum à compter de la date d'apparition du cas de force majeure	
105	L'Entrepreneur a indiqué dans la notification les éléments constitutifs de la force majeure	
106	L'Entrepreneur a indiqué dans la notification du cas de force majeure les conséquences probables sur la réalisation du Marché	
107	La notification de la force majeure au Maître d'ouvrage a été faite par lettre recommandée ou par tout autre moyen disponible	
108	L'Entrepreneur a pris toutes dispositions utiles pour assurer la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure	
109	Si, par la suite de cas de force majeure, l'Entrepreneur ne pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente (30) jours, il a examiné avec le Maître de l'Ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties	
110	Le décompte du délai réel d'exécution des travaux a pris en compte : - la période de mobilisation définie à l'Article 29.1 du CCAG ; - l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'Entrepreneur ; - le délai de repliement des installations de chantier ; - le délai de la remise en état des terrains et des lieux.	
111	Le délai d'exécution des travaux a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du Marché ou à compter de la date indiquée à l'article 20.1.1. du CCAP	
112	La notification par ordre de service à l'Entrepreneur d'une prolongation du délai d'exécution ou du report du début des travaux n'a été faite que dans les cas suivants: - un changement de la masse de travaux ; - une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ; - une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents ; - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; - un ajournement de travaux décidé par le Chef de Projet ; - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître de l'Ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre Marché ;	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
113	Le Maître d'ouvrage a notifié par ordre de service à l'Entrepreneur une prolongation du délai d'exécution du fait d'intempéries dépassant le seuil fixé dans le contrat	
114	Les pénalités de retard ont fait l'objet d'un constat du Maître d'œuvre	
115	Les pénalités de retard ont été déduites des sommes dues à l'Entrepreneur	
116	Dans le cas de résiliation, les pénalités de retard ont été appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation	
117	Dans le cas de résiliation, les pénalités ont été appliquées jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'Entrepreneur	
118	Le calcul des pénalités de retard prend en compte les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés	
119	Les pénalités ont été appliquées jusqu'à un plafond indiqué à l'article 21.6 des CCAP	
120	Lorsque le Marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux, vérification que tout changement de ces lieux a été autorisé par le Maître d'œuvre	
121	L'Entrepreneur a nettoyé et remis en état, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les emplacements mis à sa disposition par le Maître de l'Ouvrage pour l'exécution des travaux	
122	L'Entrepreneur a enlevé du chantier tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires aux travaux	
123	Le Maître d'œuvre a la possibilité de faire transporter aux frais de l'Entrepreneur tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires et ce après expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de la mise en demeure	
124	L'Entrepreneur a pris en charge les coûts liés aux essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le Marché	
125	Le Maître d'ouvrage a pris en charge les essais ou contrôles prescrits par le Maître d'œuvre et qui ne sont pas prévus au Marché	
126	Si un vice de construction a été constaté, l'Entrepreneur a pris en charge les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence	
127	Si aucun vice de construction n'a été constaté, le Maître d'ouvrage a remboursé à l'Entrepreneur les dépenses correspondant au rétablissement de l'ouvrage ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles liées à la recherche du vice de construction	
128	L'Entrepreneur a remis au Maître d'œuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4	
129	L'Entrepreneur a avisé à la fois le Chef de Projet et le Maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront	
130	Le Maître d'œuvre a procédé, l'Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception provisoire des ouvrages et ce dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure	
131	Le Maître d'œuvre a avisé le Chef de Projet de la date des opérations préalables à la réception provisoire des ouvrages pour y assister ou s'y faire représenter et ce avant le commencement des opérations préalables à la réception des ouvrages	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
132	A l'issue des opérations préalables à la réception, le Maître d'œuvre a dressé un procès-verbal qui mentionne : a) la reconnaissance des ouvrages exécutés; b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP; c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché; d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons; e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.	
133	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire, soit la présence du Chef de Projet ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le Maître d'œuvre l'avait dûment avisé	
134	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire l'absence de l'Entrepreneur auxdites opérations	
135	Le Maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire en cas d'absence de celui-ci	
136	A l'issue des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre et l'Entrepreneur ont signé le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire	
137	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire le refus de signature dudit PV par l'Entrepreneur si celui-ci refuse de le signer	
138	Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès verbal, le Maître d'œuvre a fait connaître à l'Entrepreneur s'il a ou non proposé au Chef de Projet de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception	
139	Le Chef du Projet a décidé au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire et des propositions du Maître d'œuvre si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves (1) (1) : Si le Marché a désigné une Commission pour prononcer la réception provisoire des travaux, le PV sanctionnant les opérations préalables à la réception provisoire établi par le Maître d'œuvre doit être annexé au PV de ladite Commission et la décision de celle-ci doit faire référence aux recommandations du Maître d'œuvre indiquées dans son PV.	
140	Le Chef du Projet a notifié à l'Entrepreneur si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves (1) (1) : La décision ainsi prise est notifiée à l'Entrepreneur dans les quarante cinq (45) jours suivant la date du procès verbal des opérations préalables à la réception provisoire établi par le Maître d'œuvre	
141	A défaut de décision du Chef de Projet notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du Maître d'œuvre sont supposées acceptées et la réception provisoire est réputée prononcée	
142	Si elle est prononcée par le Chef de projet, la réception provisoire a pris effet à la date fixée par celui-ci pour l'achèvement des travaux	
143	Si elle est réputée prononcée, la réception provisoire a pris effet à la date d'achèvement des travaux proposée par le Maître d'œuvre	
144	Le Maître d'ouvrage a pris possession des ouvrages dès que la réception provisoire a été prononcée ou est réputée prononcée	
145	S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la réception provisoire a été prononcée sous réserve que l'Entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois (3) mois	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
146	L'Entrepreneur a avisé à la fois le Chef de Projet et le Maître d'œuvre, par écrit et dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de réception provisoire, que les prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire ont été exécutées	
147	Le Maître d'œuvre a procédé, l'Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire	
148	Le Maître d'œuvre a avisé le Chef de Projet, de la date des opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire, pour y assister ou s'y faire représenter	
149	Le Maître d'œuvre a dressé un procès-verbal qui constate la réalisation ou non des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire	
150	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire, soit la présence du Chef de Projet ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le Maître d'œuvre l'avait dûment avisé	
151	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire ont été exécutées l'absence de l'Entrepreneur auxdites opérations	
152	Le Maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur le PV sanctionnant les opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire	
153	Le Maître d'œuvre et l'Entrepreneur ont signé le PV sanctionnant les opérations de constatation de la réalisation des prestations devant encore donner lieu à règlement et non réalisées avant la réception provisoire	
154	Le Maître d'œuvre a mentionné dans le PV sanctionnant les opérations de constatation de la réalisation des prestations non exécutées avant la réception provisoire le refus de signature dudit PV par l'Entrepreneur si celui-ci refuse de le signer	
155	Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l'Entrepreneur a remédié aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Chef de Projet ou, en l'absence d'un tel délai, trois (3) mois avant la réception définitive	
156	Au cas où les travaux objet de réserves lors de la réception provisoire ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Chef de projet a fait exécuter éventuellement lesdits travaux aux frais et risques de l'Entrepreneur	
157	Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le Chef de projet a renoncé éventuellement à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et a proposé à l'Entrepreneur une refaction sur les prix eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité	
158	Le Chef a prononcé la réception provisoire sans réserve si l'Entrepreneur a accepté la refaction (les imperfections qui l'ont motivée se trouvent ainsi couvertes)	
159	Si l'Entrepreneur a refusé la refaction, le Chef de projet a prononcé éventuellement la réception provisoire sous réserve de la réparation des imperfections constatées	
160	A l'issue de la réception provisoire, l'Entrepreneur a débarrassé et retiré tous les équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritiques et ouvrages provisoires de toute nature et a laissé le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement	
161	Le Maître d'œuvre a adressé à l'Entrepreneur les listes détaillées de malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers et ce au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire	

Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
162	L'Entrepreneur a apporté remède aux malfaçons relevées par le Maître d'œuvre, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers et ce au cours des deux (2) derniers mois du délai de garantie	
163	Le Chef de projet a délivré le PV de réception définitive après avoir vérifié que les malfaçons relevées par le Maître d'œuvre, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers, ont été corrigées	
164	Si l'Entrepreneur n'a pas corrigé les malfaçons dans les délais, la réception définitive a été différée jusqu'à la réalisation parfaite des travaux qui s'y rapportent	
165	La réception définitive a marqué la fin d'exécution du Marché et a libéré les parties contractantes de leurs obligations	
166	L'Entrepreneur a remis au Maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°29

Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures

Utilisation :

i) **A renseigner** par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de fournitures;

ii) **A vérifier :**

- par les Chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de fournitures ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels ;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de fournitures		
01	L'AC dispose du pouvoir du DG de l'attributaire du marché(1) (1) : Le DG agit par délégation du Conseil d'Administration ; il faut demander une copie du PV dudit conseil pour s'assurer que le DG a le droit de signer le marché en question au nom de l'attributaire (ou des statuts si les attributions du DG sont statutaires).	
02	Si le marché est paraphé du côté de l'attributaire du marché par une ou plusieurs personne(s) autre(s) que le DG, cette (ou ces) personne(s) a (ou ont) reçue(s) mandat du DG pour effectuer de telles paraphes et ces mandats sont annexés au Marché	
03	Les signatures et les paraphes du DG et de son (ou ses) collaborateur(s) qui ont paraphés le marché sont authentifiées par un Notaire	
04	Les Noms et les Prénoms des signataires du marché sont indiqués dans celui-ci (au niveau des signatures)	
05	Si l'attributaire du marché est un Groupement, l'acte original de l'accord de groupement est annexé au marché	
06	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires	
07	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le « mandataire commun »	
08	Si le titulaire du marché est un groupement, tous les membres du groupement ont signé le marché	
09	Toutes les pages de toutes les pièces contractuelles ont été paraphées par les deux parties	
10	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente	
11	L'AC a vérifié le spécimen de signature de l'Autorité approbatrice du marché	
12	Le marché a été immatriculé	
13	Le marché a été notifié au Titulaire en respectant la forme de notification indiquée par le Code des marchés publics (1) (1) : L'article 85 du Code des marchés publics dispose que « La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception »	
14	Le marché a été Enregistré	

Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Contrôle de la phase d'exécution d'un marché de fournitures		
15	La garantie de bonne exécution a été fournie	
16	La garantie de bonne exécution est émise par une Banque parmi celles autorisées par le Ministère des finances	
17	La garantie de bonne exécution a été authentifiée (par écrit) auprès de la Banque qui l'a émise	
18	La garantie de bonne exécution est conforme au modèle annexé au marché	
19	La validité de la garantie de bonne exécution couvre la durée du délai de garantie (le délai qui sépare la réception provisoire et la réception définitive)	
20	La garantie de bonne exécution est au moins égale au montant exigé dans le marché	
21	La garantie de bonne exécution est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable au Maître de l'Ouvrage	
22	La garantie de restitution d'avance a été fournie	
23	La garantie de restitution d'avance est conforme au modèle annexé au Marché	
24	Le montant de la garantie de restitution d'avance est égal au montant de l'avance forfaitaire	
25	Si le prix du marché est un prix CIF ou un prix CIP, le fournisseur a fourni le draft de la police d'assurance à l'AC avant qu'il la contracte avec l'assureur et l'AC a vérifié ce qui suit : - que l'AC est citée comme bénéficiaire ; - que le montant assuré est égal à 110% du prix des fournitures ; - que l'assurance couvre toute perte ou dommage (couverture totale) ; - qu'il n'y a pas d'exclusion.	
26	Si le marché comporte un paiement par Lettre de crédit, la liste des documents cités dans la lettre de crédit est conforme à la liste des documents à fournir par le titulaire du marché et qui sont cités dans l'article 12.1 du CCAP.	
27	La garantie de remboursement d'avance est restée valide jusqu'à la livraison des fournitures conformément à l'Incoterm choisi	
28	Si la validité de la garantie de remboursement d'avance était liée à une date et que la durée d'exécution du marché a été prorogée, la validité de la garantie de remboursement d'avance a été prorogée également pour que sa validité couvre le délai de livraison des fournitures	
29	En cas de divergences entre les spécifications techniques et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
30	En cas de divergences entre le Bordereau des quantités et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
31	En cas de divergences entre le Calendrier de livraison et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
32	En cas de divergences entre une ou plusieurs disposition(s) du CCAP et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	

Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
33	Pour les marchés importants (équipements, denrées alimentaires, engrais, ...), la Commission de réception a vérifié, lors de la réception des fournitures, que le certificat de conformité aux normes exigées dans le marché a bien été fourni par le Titulaire du marché et ce certificat est établi par un Certificateur indépendant accrédité par une institution d'accréditation acceptable pour l'AC (1) (1) : Sans un certificat de conformité aux normes établi par un certificateur accrédité (compétent et indépendant), la Commission de réception ne peut pas vérifier une telle conformité aux normes quel que soit la compétence de ses membres. Par conséquent, il est impératif que ledit certificat de conformité soit exigé dans le contrat et que la Commission de réception s'y réfère pour s'assurer de la conformité de la qualité des fournitures aux exigences contractuelles. L'article 7 du Code des marchés publics dispose que « Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux »	
34	Pour les marchés importants (équipements, denrées alimentaires, engrais, ...), la Commission de réception a vérifié, lors de la réception des fournitures, que le marquage indiqué sur les fournitures est bien conforme au marquage cité dans le certificat de conformité aux normes	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:.....
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Check-list N°30

Contrôle de l'exécution des marchés de Consultants

Utilisation :

i) **A renseigner** par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de Consultants;

ii) **A vérifier :**

- par les Chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de Consultants ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMP lors des audits annuels ;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de Consultants		
01	L'Annexe A (Description des services) comprend les TDR finalisés lors des négociations (1) <i>(1) : Les TDR finalisés sont les TDR initiaux (qui figuraient dans la DP) qui ont été modifiés lors des négociations pour prendre en compte :</i> - tous les commentaires et suggestions pertinents présentés par le Consultant ; - tous les éléments pertinents de la méthodologie proposée par le Consultant.	
02	L'Annexe B comprend l'ensemble des livrables (Rapports) que le Consultant devra fournir à l'AC (1) <i>(1) : Ces livrables comprennent :</i> - les livrables indiqués dans la DP, - les livrables complémentaires proposés par le Consultant dans sa méthodologie et que l'AC a jugé pertinents lors des négociations.	
03	L'Annexe C comprend les noms des personnes qui ont été proposés par le Consultant (à moins que les deux parties ne conviennent lors des négociations que le remplacement d'une ou plusieurs personne(s) a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou pour des raisons telles qu'incapacité pour raisons médicales ou décès)	
04	L'AC dispose du pouvoir du DG de l'attributaire du marché(1) <i>(1) : Le DG agit par délégation du Conseil d'Administration ; il faut demander une copie du PV dudit conseil pour s'assurer que le DG a le droit de signer le marché en question au nom de l'attributaire (ou des statuts si les attributions du DG sont statutaires).</i>	
05	Si le Marché est paraphé du côté de l'attributaire du marché par une ou plusieurs personne(s) autre(s) que le DG, cette (ou ces) personne(s) a (ou ont) reçue(s) mandat du DG pour effectuer de telles paraphes et ces mandats sont annexés au marché	
06	Les signatures et les paraphes du DG et de son (ou ses) collaborateur(s) qui ont paraphés le marché sont authentifiées par un Notaire	
07	Les Noms et les Prénoms des signataires du marché sont indiqués dans celui-ci (au niveau des signatures)	
08	Si l'attributaire du marché est un Groupement, l'acte original de l'accord de groupement est annexé au marché	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
09	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires	
10	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le « mandataire commun »	
11	Si le titulaire du marché est un groupement, tous les membres du groupement ont signé le marché	
12	Toutes les pages de toutes les pièces contractuelles ont été paraphées par les deux parties	
13	Le marché a été approuvé par l'Autorité compétente	
14	L'AC a vérifié le spécimen de signature de l'Autorité approbatrice du marché	
15	Le marché a été immatriculé	
16	Le marché a été notifié au Titulaire en respectant la forme de notification indiquée par le Code des marchés publics (1) <i>(1) : L'article 85 du Code des marchés publics dispose que « La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. <u>La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception</u> »</i>	
17	Le marché a été Enregistré	
Contrôle de la phase d'exécution d'un marché de Consultants		
18	La garantie de bonne exécution a été fournie	
19	La garantie de bonne exécution est émise par une Banque parmi celles autorisées par le Ministère des Finances	
20	La garantie de bonne exécution a été authentifiée (par écrit) auprès de la Banque qui l'a émise	
21	La garantie de bonne exécution est conforme au modèle annexé au marché	
22	La validité de la garantie de bonne exécution couvre la durée du délai de garantie (le délai qui sépare la réception provisoire et la réception définitive)	
23	La garantie de bonne exécution est au moins égale au montant exigé dans le Marché	
24	La garantie de bonne exécution est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable au Maître de l'Ouvrage	
25	La garantie de remboursement d'avance a été fournie	
26	La garantie de remboursement d'avance est conforme au modèle annexé au Marché	
27	Le montant de la garantie de remboursement d'avance est égal au montant de l'avance forfaitaire	
28	Au cours de l'exécution du Marché, tout remplacement d'un membre du personnel a obtenu l'accord préalable de l'AC	
29	Pour les Marchés au forfait, l'AC n'a pas exigé son accord préalable pour la mobilisation d'un membre du personnel figurant dans l'Annexe C	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constat (a)
30	Pour les marchés au temps passé, toute mobilisation d'un membre du personnel figurant dans l'Annexe C a obtenu l'accord préalable de l'AC	
31	Pour les marchés au forfait, tout paiement relatif à un rapport n'a été effectué qu'après que le rapport en question ait été approuvé par l'AC	
32	Pour les marchés au temps passé, un système de suivi de la présence effective du personnel a été mis en place (1) <i>(1) : Les paiements sont effectués sur la base du temps passé d'où la nécessité de mettre en place un système de suivi efficace de la présence effective du personnel du Consultant.</i>	
33	Pour les marchés au temps passé, les justificatifs pour les frais remboursables ont été fournis	
34	Pour les marchés au forfait, les justificatifs des frais remboursables n'ont pas été exigés	
35	Pour les marchés au temps passé, les montants payés ont été calculés sur la base de la présence effective du personnel, même si cela abouti à un cumul des paiements inférieur au montant du marché	
36	Pour les marchés au forfait, le montant total payé est égal au montant du marché (même si les durées de présence effectives du personnel sont inférieures ou supérieures aux durées indiquées dans la proposition technique du Consultant)	

Date élaboration :	Validée par le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés:
Elaboré par :	Date validation :
Signature :	Signature :

Renvois

Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures

- (a) La vérification doit normalement aboutir à un « OUI » dans toutes les cases du « Constat ». Toute réponse qui aboutit à un « NON » correspond à une non-conformité par rapport à une ou plusieurs dispositions réglementaires.
- (b) Le fractionnement suppose l'existence dans le PPM de plusieurs marchés qui peuvent être regroupés dans un lot unique du fait qu'ils sont de même nature ou qui peuvent faire l'objet d'allotissement.
- (c) Le Code des marchés publics indique que l'Avis général « peut faire l'objet d'une publicité par voie électronique » ce qui rend cette action facultative.
- (d) Les marchés suivants sont soumis au contrôle a priori :
 - les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches conditionnelles, quel que soit le montant ;
 - les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ou par entente directe ;
 - les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils suivants :
 - i) Pour l'Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité, les collectivités locales y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité, les groupements mixtes et les établissements publics locaux, ainsi que pour les établissements publics :
 - marchés de travaux : 300 000 000 F CFA ;
 - marchés de fournitures : 200 000 000 F CFA ;
 - marchés de services et prestations intellectuelles : 150 000 000 F CFA.
 - ii) Pour les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général :
 - marchés de travaux : 400 000 000 F CFA ;
 - marchés de fournitures : 250 000 000 F CFA ;
 - marchés de services et prestations intellectuelles : 200 000 000 F CFA ;
 - iii) Pour les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire :
 - marchés de travaux : 600 000 000 F CFA ;
 - marchés de fournitures : 400 000 000 F CFA ;
 - marchés de services et prestations intellectuelles : 250 000 000 F CFA.
 - les conventions de délégation de service public ;
 - les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen juridique ;

- (e) Le Code n'a pas précisé dans quelle publication internationale il y a lieu de publier les avis pour les marchés qui ont une portée internationale. Il est plus prudent dans ce cas de publier dans « l'UNDB online » dans lequel publie les grands bailleurs de fonds internationaux comme la Banque Mondiale et la BAD et dont la publication est gratuite (il suffit de s'inscrire et avec le code que l'UNDB online fournit, les avis sont publiés en ligne).
- (f) Signature du marché :
- l'article 4 du Code des marchés publics (Décret 2014-1212 du 22/09/2014) dispose que la Personne responsable est « *chargée de conduire la procédure de passation du marché, de **signer le marché** au nom de l'autorité contractante* » ;
 - l'article 11 du Code des marchés publics dispose que « *la **signature du marché par la personne responsable** et son approbation fixent les droits et les obligations des parties* » ;
 - l'article 27 du Code des marchés publics dispose que « *la procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché, **qui est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante**. Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet **sont nuls et de nullité absolue*** » ;
 - l'article 27 du Code des marchés publics dispos que « *l'autorité contractante peut désigner d'autres personnes responsables des marchés, **en précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de personnes responsables de marchés*** ».

Il ressort de ce qui précède que la signature du marché par une personne qui n'est pas PRM ou **qui n'a pas été désignée formellement comme PRM** risque d'être considéré par les contrôleurs et auditeurs **comme nul et de nullité absolue**. Il est important de s'assurer que les signataires des marchés sont des PRM titulaires ou des **personnes désignées comme PRM par l'AC. La délégation de signature des marchés n'est pas autorisée par le Code des marchés publics.**

(g) L'approbation des marchés publics doit être effectuée comme suit :

i) Les marchés de l'Etat sont approuvés par :

- le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA ;
- le Ministre dépensier lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA mais n'atteint pas 300 000 000 FCFA ;
- le Gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 100.000.000 FCFA, à l'exception de la Région de Dakar pour laquelle l'approbation des marchés reste de la compétence du Ministre dépensier.

ii) Conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales, les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués ci-après sont approuvés par le Représentant de l'Etat :

- pour les départements : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ;
- pour les villes et les communes :
 - villes de la région de Dakar, communes chefs-lieux de région et commune d'un budget égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA : tout marché égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA ;
 - autres communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000 FCFA.

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés aux points i) et ii) ci-dessus ne sont pas soumis à la formalité d'approbation.

iii) Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes sont approuvés par :

- le Ministre chargé des Finances, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA ;
- le Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA mais n'atteint pas 300.000.000 FCA ;
- le Directeur ou l'organe exécutif équivalent, lorsque le montant du marché est inférieur à 100.000.000 FCFA.

En cas d'avenant, le montant à prendre en considération est constitué par le cumul du montant initial du marché et du montant des avenants.

Lorsque l'avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour lequel l'autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente.

(h) L'article 4 du Code définit un marché public comme un « contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante..... ». Etant donné que les DRP simples ne font pas l'objet d'un contrat écrit, on peut considérer que l'attribution et la signature du marché peuvent être dévolues à une personne qui n'est pas PRM. Par conséquent, le Procès-verbal d'évaluation et d'attribution peut être approuvé par une personne qui n'est PRM, mais il faut que cette personne soit habilitée par l'AC pour effectuer une telle approbation.

(i) La garantie de soumission n'est pas exigée pour les marchés suivants :

- i) marchés d'un montant inférieur au seuil ci-après :
 - 100 millions de FCFA (TTC) pour les marchés de travaux ;
 - 80 millions pour les marchés de fournitures et de services autres que les services de prestations intellectuelles.
- iii) marchés inférieurs ou égaux à 50 millions FCFA passés par les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés.

(j) L'article 80 du Code dispose que « la liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt » ce qui rend la publication de cet appel obligatoire avant toute présélection des candidats. L'article 82 du Code dispose que « l'autorité contractante peut recourir à la manifestation d'intérêt pour présélectionner des candidats dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles » ce qui rend cet appel facultatif. Par prudence, il faut systématiquement lancer un appel public à manifestation d'intérêt avant toute présélection des candidats lorsque le montant estimé des prestations est supérieur ou égal au montant indiqué ci-dessous :

- o 50.000.000 FCFA pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
- o 60.000.000 pour ce les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale.

Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur au montant indiqué ci-dessus, l'Autorité contractante peut inviter directement cinq (5) prestataires à soumettre une proposition sans publicité c'est-à-dire sans publier un avis à manifestation d'intérêt.

(k) L'article 80 du Code dispose que « lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53, l'autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires à soumettre une proposition ». Au niveau de l'article 53, les seuils pour les prestations intellectuelles sont :

- 50.000.000 FCFA pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
- 60.000.000 pour ce les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale.

L'arrêté N°107 du 07/1/2015 dispose dans son article 5 que la compétition ouverte est appliquée lorsque le montant du marché des prestations intellectuelles est :

- o inférieur à 50.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 25.000.000 FCFA pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
- o inférieur à 60.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA pour ce les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale.

Il y a donc une contradiction entre le Code et l'arrêté 107 ce qui rend les dispositions dudit arrêté non applicable à ce niveau.

(I) L'article 39 du Code des marchés publics dispose que « *pour les séances d'ouverture des plis, la présence du Président de la commission des marchés, du secrétaire de séance ainsi que des soumissionnaires, le cas échéant, suffit pour assurer la validité des délibérations* ».

Or, il n'y a pas de délibérations pendant la séance d'ouverture. Cette disposition n'indique pas que l'ouverture des offres peut être assurée par le Président et le secrétaire de séance. Par ailleurs, l'article 35 du Code des marchés publics dispose « *qu'au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place **une commission des marchés chargée de l'ouverture des plis**, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés* ». Pour respecter les dispositions du Code des marchés publics, l'ouverture des offres doit être effectuée par la Commission des marchés.

Editeur

ARMP

Directeur de publication

Saër NIANG, Directeur Général

Supervision et coordination

Poulméry Ba NIANG, Mame Aïssatou Dieng TRAORE ; Serigne Adama BOYE, et Fatou Bintou Leye DIA respectivement, Directrice de la Formation et des Appuis Techniques, Chef de la division Appuis techniques, Conseiller en Information et Communication, et Auditrice Interne à l'ARMP

Contribution et Comité technique

Equipe de l'ARMP

Base documentaire

EI Hady HAMED, Consultant international en passation des marchés

Conception graphique et réalisation

POLYKROME

Contact

Autorité de Régulation des Marchés Publics

Rue Alpha Hachamiyou Tall x Kléber – BP 11 303 Dakar-Peytavin

Tél : +221 33 889 11 60 – Fax : +221 33 821 08 13 – N° Vert : 800 00 81 81

E-mail : armp@armp.sn – Sites web : www.armp.sn ; www.marchespublics.sn

Remerciements

Cet outil a été édité par l'ARMP avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du Devis programme Marchés publics 3.



UNION EUROPEENNE